

编号：[_____]

浙江省浙商资产管理股份有限公司

与

[_____]

之

金融资产收益权转让合同

[_____]年[_____]月[_____]日

金融资产收益权转让合同

本《金融资产收益权转让合同》（以下简称“本合同”）由以下双方主体于[_____]年[_____]月[_____]日在杭州市上城区签署：

转让方（甲方）：浙江省浙商资产管理股份有限公司

统一社会信用代码：91330000075327358A

住所：杭州市上城区山南印中心2号楼101室

邮政编码：310002

法定代表人：李伟达

授权代表：[_____]

电话：[_____]

受让方（乙方）：[_____]

统一社会信用代码：[_____]

地址/住所：[_____]

邮政编码：[_____]

法定代表人/负责人/执行事务合伙人：[_____]

授权代表：[_____]

电话：[_____]

上述主体单称“一方”，合称“双方”。

合同中凡有“[]”之处，无内容的请填“/”。

鉴于：

1. 甲方系经浙江省人民政府批准成立的，专门从事包括银行不良贷款等金融不良资产处置的国有省级资产管理公司。

甲方已与原债权方[_____]签署编号为[_____]的《[_____]》，原债权方将标的债权（定义见下文，标的债权清单见本合同附件一）转让给甲方，现甲方系标的债权合法有效的债权人。

2. 乙方系依据中国法律设立并有效存续的法人或非法人组织。

3. 甲方同意按照本合同约定的条款和条件向乙方转让其现有的金融资产收益权（定义见下文），乙方同意按照本合同约定的条款和条件受让该等金融资产收益权。

现双方经平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，就甲方向乙方转让金融资产收益权事宜，达成如下条款，以兹信守。

1 定义

除非本合同另有规定，本合同中使用的如下词语应具有如下规定的含义：

1.1 **本合同：**指乙方与甲方签署的编号为[]的《金融资产收益权转让合同》及其任何修订和补充。

1.2 **交易文件：**指本合同以及甲方与乙方之间签订的其他与本次金融资产收益权转让有关的文件，包括但不限于《保证金质押协议》、《委托处置合同》等。

1.3 **标的债权：**是指甲方作为债权人对债务人享有的债权（本合同第2.1条列示），以及产生、依附于该债权的担保权利等从权利、附属权益和转化于该债权的其他权益。标的债权利益范围包括但不限于：主合同、担保合同和相关合同约定的借款本金、利息（罚息）、复利、违约金、损失赔偿和实现债权的费用等。就标的债权利息的计算或清收方式，国家法律、法规、政策或有关司法解释有特别规定的，依该等规定执行，甲方不保证标的债权项下原约定的利息、罚息（如有）、复利（如有）在转让基准日以后可以得到法律支持。

1.4 **金融资产收益权：**指获取基于标的债权而产生的收益的权利，包括因标的债权清收而获得的借款本金、利息、违约金、损失赔偿和实现债权的费用。

1.5 **基准日：**指甲方确定且为乙方认可的计算标的债权项下主债权余额的截至日，即[]年[]月[]日。

1.6 **转让价款：**指乙方自甲方处受让金融资产收益权而向甲方支付的价款，乙方采用分期付款支付方式支付转让价款，首期转让价款以外的转让价款均称为剩余转让价款。

1.7 **清收回款：**指对标的债权进行催收或处置而获得的债务人、担保人或其他方的清偿或支付的款项，包括但不限于债务人、担保人或其他方为清偿债务而支付的现金或将抵债资产、经同意而转化的其他权益、标的债权或金融资产收益权再次转让形成的现金回款。

1.8 **代垫费用：**甲方或甲方前手于基准日前预付或垫付而按照法律法规、司法解释等规定在基准日后应予以退回的诉讼费或仲裁费、保全费、司法评估费用等费用。

1.9 **合同应付款项**：指本合同约定的基于本合同目的的实现而应当由乙方承担的各项费用和转让价款，具体包括但不限于：(1)本合同项下约定的各项费用（包括但不限于直接或间接处置费用、代垫费用、甲方于基准日后垫付的费用等）；(2)违约金、赔偿金等；(3)管理费、资金占用费（含逾期或违约之日起上浮计算的资金占用费）；(4)金融资产收益权转让价款。

1.10 **过渡期**：指基准日起至乙方付清转让价款、资金占用费等全部合同应付款项之日止（或本合同第3.2条约定的结算日）的期间。

1.11 **交易平台**：指浙江省金融资产交易中心股份有限公司/浙江产权交易所/淘宝金融资产拍卖平台/京东网资产竞价网络平台/360PAI拍卖平台/拍卖公司等。

1.12 **工作日**：指除国家法定节假日、公休日以外任何一天，但包括根据国务院当年节假日放假安排定为工作日的周六、周日。

1.13 **日**：指自然日。

1.14 **元**：指人民币元。

2 金融资产收益权的转让

2.1 标的债权

截至基准日，甲方享有对[]等[]户债务人的债权本息余额合计为人民币[]（小写：¥[]），其中本金余额共计人民币[]（小写：¥[]），利息共计人民币[]（小写：¥[]）；标的债权项下代垫费用共计人民币[]（小写：¥[]）。标的债权清单详见附件一。

2.2 本合同第2.1条约定的截至基准日的标的债权的债权本金、利息、罚息、费用等为暂估金额，如与法院裁判文书或按标的债权文件约定方式计算金额不同，则以该等裁判文书或债权文件确认的方式计算为准。

2.3 管理费、转让价款及资金占用费的支付

2.3.1 管理费

双方一致同意，鉴于甲方已就标的债权的受让付出了相当的努力，乙方应就甲方向原债权人受让标的债权进行接洽、竞买、交接、维护而支付管理费。

乙方应于甲方向原债权人支付标的债权竞得价之日即[]年[]月[]日

（含，下同）前向甲方支付管理费人民币[]（小写：¥[]）。乙方未按时足额向甲方支付管理费的，甲方有权从乙方交纳的保证金中优先抵扣该管理费或要求乙方补足管理费。

2.3.2 转让价款

本合同项下乙方应向甲方支付金融资产收益权的转让价款为人民币[]

（小写：¥[]），按以下方式支付：

2.3.2.1 乙方已向甲方交纳的**保证金**共计人民币[]（小写：¥[]）按本合同第2.3.4条的顺序依次转为合同应付款项；

2.3.2.2 乙方应于[]年[]月[]日前向甲方支付**首期转**让价款人民币[]（小写：¥[]）；

2.3.2.3 乙方应于[]年[]月[]日前向甲方支付第二期转让价款人民币[]（小写：¥[]）；

2.3.2.4 乙方应于[]年[]月[]日前向甲方支付第三期转让价款人民币[]（小写：¥[]）；

2.3.2.5 乙方应于[]年[]月[]日前支付全部剩余转让价款。

2.3.3 资金占用费

2.3.3.1 自甲方向原债权人支付标的债权竞得价之日即[]年[]月[]日（含）起（以下简称“资金占用费起算日”），乙方应当就全部未支付的转让价款向甲方支付**资金占用费**，费率为[]%/年。

若乙方实际分期支付转让价款的期限超过[]个月的，则本合同项下的资金占用费费率调整为[]%/年。该费率调整追溯至资金占用费起算日开始执行，乙方需在实际分期付款满[]个月后的[]日内向甲方一次性补足前[]个月[]%的差额部分的**资金占用费**。

2.3.3.2资金占用费的计算方式按照下列约定执行：

资金占用费=Σ { 资金占用费计算基数×资金占用费费率[_____] %×实际分段天数/360}，根据资金占用费计算基数金额变化分段计算, 实际分段天数为自资金占用费起算日（含）起至收益权转让价款及资金占用费实际付清之日（不含）止的存续天数（算头不算尾）。

其中：资金占用费计算基数=全部转让价款－累计已支付并经甲方确认的转让价款－经甲方确认的标的债权累计清收回款。

2.3.3.3乙方应按以下第【 】种方式结算和支付资金占用费：

- （1）乙方应于[]年[]月[]日前一次性向甲方支付全部资金占用费。
- （2）按月结算和支付，资金占用费结算和支付日为每自然月[]日。
- （3）按季结算和支付，资金占用费结算和支付日为每自然季度末月[]日。
- （4）按半年结算和支付，资金占用费结算和支付日为每年[]月[]日、[]月[]日。

无论采用何种资金占用费结算和支付方式，剩余资金占用费应随同最后一期转让价款同时结清。如资金占用费支付日遇非工作日的，可顺延至下一工作日支付，顺延期间计收资金占用费。

2.3.4乙方所支付的合同应付款项按照下列顺序依次抵扣：

2.3.4.1本合同项下约定的各项费用（包括但不限于直接或者间接处置费用、代垫费用、甲方于基准日后垫付的费用等）；

2.3.4.2违约金、赔偿金等；

2.3.4.3管理费、资金占用费（含逾期或违约之日起上浮计算的资金占用费）；

2.3.4.4金融资产收益权转让价款。

甲方有权选择调整上述抵扣顺序。

2.3.5在乙方付清转让价款和资金占用费之前，标的债权清收回款参照第2.3.4条应当首先用于抵扣本合同第2.3.4.1条至第2.3.4.3条约定的各项费用，剩余部分根据本合同第2.3.3条的约定冲抵资金占用费的计算基数。

2.3.6乙方应将管理费、资金占用费及金融资产收益权转让价款等合同应付款项以银行转账等方式支付至甲方下列指定账户：

户 名：浙江省浙商资产管理股份有限公司

账 号：[_____]

开户行：[_____]

2.3.7乙方应在支付最低资金占用费的前提下，才有权提前结清收益权转让价款，最低资金占用费（含累计已支付的资金占用费）=首期款以外的剩余转让价款×资金占用费费率【____ %/年】×【____】/360。

2.3.8自甲方向原债权人支付标的债权竞得价之日起[_____]个月内，扣除清收处置费用及资金占用费后，【标的债权清收回款和乙方已支付的转让价款】之和累计应当达到人民币[_____]（小写：¥[_____]）；未能达到的，则自甲方向原债权人支付标的债权竞得价之日起[_____]个月届满之日的次日起资金占用费费率上浮50%（即上浮后的资金占用费费率为【____】%/年）。若扣除清收处置费用及资金占用费后，【标的债权清收回款和乙方已支付的转让价款】之和累计达到[_____]，则自达成之日起资金占用费费率调整至【____】%/年。

2.3.9若乙方未能达到双方签署的编号[_____]《委托处置合同》第4条约定的处置考核节点要求的，则自处置考核节点期限届满之次日起，资金占用费费率调整为【____】%/年，在《委托处置合同》约定的委托期限内完成处置考核节点要求的，则自完成之日起恢复至原标准。

Fazhi

3 金融资产收益权的交割及过渡期资产维护

3.1 甲方、乙方一致同意，在乙方未付清转让价款和资金占用费等全部合同应付款项之前，甲方保留金融资产收益权及标的债权清收处置决定权。自转让价款和资金占用费等合同应付款项全部付清之日起，金融资产收益权转让（移）给乙方，乙方自该日起取得并享有金融资产收益权。

3.2 过渡期内，甲方或者乙方对标的债权进行处置实现了现金回收的，所得的现金回款在甲方处提存（不计息）。自【乙方已经支付的全部款项与标的债权清收现金回款之和】等于

或者超过本合同应付款项总和时，乙方可向甲方申请结算，【乙方已经支付的全部款项与标的债权清收现金回款】可按照第2.3.4条约定的顺序分别冲抵，乙方付清全部合同应付款项之日视为结算日。乙方申请提前结清收益权转让价款的，还应当满足本合同第2.3.7条的相关约定。

经乙方申请，甲方应将剩余未冲抵的清收回款（如有）或应退回的代垫费用（如有）于结算日后十个工作日内移交给乙方如下指定账号：

户 名：[_____]

账 号：[_____]

开户行：[_____]

3.3 本合同签署后，自基准日起标的债权及其金融资产收益权的所有风险即转移给乙方。

甲方不对金融资产收益权的价值、收益、清收结果等向乙方作出任何承诺或保证，金融资产收益权的风险由乙方承担。无论标的债权的处置权是否授权给乙方，因标的债权处置产生的一切风险均由乙方承担。

3.4 过渡期内，甲方仍然保留金融资产收益权，为避免丧失诉讼时效或资产清收的法律程序中断，甲方有权自行决定标的债权处置清收的事项，该等处置费用由乙方按照本合同第4.3条的约定承担。

3.5 甲方前手于基准日前支付的代垫费用（如有），如乙方按约定付清转让价款等全部合同应付款项且甲方前手同意随标的债权一并转让的，该等费用收益归属于乙方享有，由乙方受领；甲方于基准日前支付的代垫费用（如有），在乙方按约定付清全部合同应付款项及甲方支付的代垫费用的前提下，由乙方享有和受领。

3.6 服务协议权利义务的转移

3.6.1对于本合同附件二所列明的甲方或其前手在基准日前以及过渡期内与相关中介机构签署的所有服务协议，乙方同意，自本合同签署之日起，其将自动承继甲方在该等服务协议项下的权利和义务并接受该等服务协议条款的约束，依据该等服务协议所应支付的相关费用由乙方承担。甲方同意对乙方行使该等服务协议项下的权利及履行相应的义务提供必要的协助。

3.6.2乙方承诺，如果相关中介机构不同意甲方将其在相应服务协议中的权利义务转让给乙方，而终止服务协议并导致甲方发生费用、损失的，则乙方应赔偿甲方因此而发生的费用、损失，并承诺受让该标的债权后不会聘用该中介机构代理与标的债权有关的任何事宜。

4 权利主体、授权和处置费用

4.1 权利主体

4.1.1本合同项下转让的标的仅为金融资产收益权，甲方仍保留标的债权以及对标的债权的清收处置权等。根据乙方申请，甲方可以委托乙方或乙方指定的第三方处置标的债权。

4.1.2本合同签署后，甲方作为标的债权的债权人，仍保留标的债权及其债权文件（包括主债权合同、担保合同、收据、往来函件、权利凭证、诉讼文书等法律文件）之原件。

4.1.3标的债权处置中涉及的司法程序（包括诉讼/仲裁、执行、破产等程序）中的权利主体仍为甲方，不变更为乙方。

4.2 标的债权处置的授权

自本合同签署之日起，甲方有权委托乙方或乙方指定的第三方进行标的债权的清收处置，乙方同意接受甲方委托，甲乙双方应另行签订委托处置合同。特别地，甲方授权给乙方指定的第三方处置的，甲乙双方应与该第三方另行签订委托处置合同。如本合同终止或解除（含提前终止或解除的情形），甲方对乙方或者乙方指定第三方的授权自本合同终止或解除之日起自动解除或撤销。

4.3 标的债权的处置费用

4.3.1基准日后，无论甲方是否授权乙方或者乙方指定第三方处置的，因标的债权处置过程中产生的一切税费和有关处置费用由乙方或乙方指定的第三方承担，该等税费或费用甲方不予垫付，均由乙方或乙方指定的第三方支付至甲方账户后，甲方代为支付，或由乙方或乙方指定的第三方直接支付。如甲方代为支付的，乙方应按甲方要求提供代付申请函或协助函。在乙方或乙方指定的第三方未足额支付该等税费或费用前，甲方有权不予配合乙方或乙方指定的第三方办理相关手续，且甲方不承担因此影响处置程序而导致的任何损失，该等损失由乙方自行承担。

4.3.2乙方或乙方指定的第三方应当承担的处置费用包括但不限于：

4.3.2.1标的债权处置过程中涉及的税费、诉讼费（案件受理费、保全费、公告送达费等）、律师费、评估费、拍卖费用、其他中介机构服务费用、公告费用、公证费用、执行费等；

4.3.2.2以物抵债涉及的税费、过户登记过程中发生的税金和费用；

4.3.2.3因委托第三方进行处置而向该第三方支付报酬；

4.3.2.4标的债权处置过程中产生的其它一切费用。

4.4乙方已经支付或通过甲方转付的标的债权处置费用不得要求退回或返还。

5 权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1按照本合同约定取得管理费、转让价款和资金占用费、处置费用等合同应付款项。

5.1.2乙方未按约定付清转让价款和资金占用费等全部合同应付款项的，金融资产收益权不发生转移，甲方保留金融资产收益权。

5.1.3除甲方基于对第三方保密义务而无法提供的外，乙方支付全部转让价款和资金占用费等全部合同应付款项后，根据乙方或乙方指定的第三方申请，甲方可以提供标的债权文件的复印件给乙方或乙方指定的第三方。

5.1.4作为债权持有人继续持有标的债权，按照委托处置合同的约定，协助乙方或乙方指定的第三方办理标的债权处置过程中所需的相关手续。

5.2 乙方的权利和义务

5.2.1按照本合同约定支付转让价款和资金占用费、处置费用、管理费等合同应付款项。

5.2.2除甲方基于对第三方保密义务而无法提供的外，全部支付转让价款和资金占用费等全部合同应付款项后，乙方有权要求甲方提供标的债权文件的复印件。

5.2.3自乙方付清转让价款和资金占用费等全部合同应付款项之日起，乙方享有金融资产收益权；在转让价款和资金占用费等全部合同应付款项全部付清之前，乙方不享有标的债权的任何权益（包括但不限于标的债权的处置权、收益权等）。

5.2.4未经甲方同意，乙方不得将金融资产收益权全部或部分向任何第三方转让，或在金融资产收益权上设定任何第三方权利，或者将金融资产收益权在任何线上或线下平台发行产品募集资金，否则乙方应当按照本合同第9条的约定向甲方承担违约责任。

5.2.5乙方应于金融资产收益权和资金占用费等全部合同应付款项付清之日起1个月内受让《金融资产收益权转让合同》项下剩余标的债权，并按甲方要求的格式与内容签订债权转让协议并完成档案移交、债权文件资料移交、债权转让通知等事项。但乙方受让剩余标的债权将构成对现行法律法规、司法机关、行政部门的要求、命令的除外。

如乙方未在与甲方签署《债权转让协议》之日起1个月内与甲方联合进行债权转让通知或公告的，甲方有权单方通过甲方的公司网站、报纸、书面通知等任一方式进行公告通知，乙方知悉并同意仅以前述通知方式向债务人、担保人发送债权转让通知在效力方面可能存在不确定性，乙方不得因效力瑕疵问题向甲方主张任何权利或要求甲方承担任何责任。

5.2.6若乙方未按照第5.2.5条的约定受让《金融资产收益权转让合同》项下剩余标的债权，或未按甲方要求的格式与内容签订债权转让协议，自第5.2.5条约定的1个月期间届满之日起，甲方有权不再对标的债权进行任何管理和维护，由此导致的标的债权及金融资产收益权发生的任何风险和损失（包括甲方因此遭受的损失）由乙方承担。

尽管有第5.2.5条和第5.2.6条相关约定，甲方不承担实现上述各类变更、登记及通知使得乙方获取或完善相关权利的义务，相关任何风险及责任均由乙方承担。

5.2.7本合同签署后，标的债权通过法院强制执行方式或破产管理人分配债权清偿款项回收货币现金后，如因据以执行的法律文书、破产分配方案被撤销或变更或错误执行或错误分配而导致被执行财产发生回转、退回等情形，致使标的债权项下最终回收现金减少，乙方应按执行回转金额或退回金额向法院、破产管理人或甲方退回或补充支付相应款项/资产，如该回转涉及损害赔偿，乙方应承担相应赔偿责任。

6 甲方的陈述、保证与承诺

甲方就自身向乙方作出以下的陈述和保证，下述各项陈述和保证均属真实和正确：

(1)甲方是一家合法设立并有效存续的股份有限公司，具有从事包括银行不良贷款等金融不良资产收购和处置的资质。

(2) 甲方对本合同的签署和履行，以及甲方作为当事人一方对与本合同有关的其他合同、承诺及文件的签署和履行，符合甲方的经营范围，已得到公司内部必要的授权。

(3) 本合同一经甲方正式签署，即对甲方是合法、有效且有约束力的。

7 乙方的陈述与保证

7.1 乙方向甲方作出以下的陈述和保证，下述各项陈述和保证均属真实和正确：

(1) 乙方系依据中国法律设立并有效存续的法人或非法人组织，但不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；不属于与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员；不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员；与债务人（含担保人）无关联关系，债务人、担保人为自然人的，关联关系人为其本人及其直系亲属；债务人、担保人为企业的，关联关系人包括债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司，担保企业及其控股下属公司，债务企业的其他关联企业；不属于上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体；不属于标的债权所涉及的非吸、反恐、反洗钱黑名单人员，或其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。

(2) 乙方承诺对本合同的签署和履行，以及乙方作为当事人一方对与本合同有关的其他协议、承诺及文件的签署和履行，符合乙方的经营范围，已得到内部必要的授权，并且：(i) 不违反、冲突或有悖于适用于乙方的任何协议、合同、判决、裁定、裁决、命令、法律、规则或政府规定；(ii) 不违反或导致乙方违反其组织性文件或营业执照，或与之冲突；(iii) 不违反或导致违反乙方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；(iv) 不会导致在乙方财产或资产之上产生或设置任何担保债权或其他索赔，以致严重影响乙方履行本合同的能力。

(3) 乙方违反本条约定导致甲方受到任何处罚或者损失的，应当按照本合同第9条的约定承担违约责任，赔偿甲方的全部损失。

7.2 乙方的承诺

(1) 签署本合同前，乙方已对本合同项下的标的债权进行了充分的调查了解，明确知悉标的债权系不良资产，且不良资产投资存在较大风险，状况有可能发生变化，包括但不限于债权余额变动、相关法定期间届满、全部或部分减损或灭失、相关诉讼或仲裁进程变化、存在潜在的担保人脱保事项等。甲方亦对标的债权清收的困难性和可回收性未作出任何承诺或保证，乙方对该等事实予以确认。乙方承诺，乙方自愿承担受让该等金融资产收益权后可能承受的一切风险以及由该等风险所造成的一切损失或无法实现的预期利益。乙方均不以此为由，拒绝履行其在本合同项下的任何义务，且甲方亦无需对此承担任何责任，乙方同意按照标的债权之现状受让金融资产收益权。

标的债权中如果存在部分债务人为国有企业，依据有关法律法规及司法解释的规定，对该企业履行了出资职责或者持有该企业国有资本的单位对该等债权享有优先购买权，如该等单位对本合同所涉及的债权行使优先购买权，从而导致甲方不能根据本合同的约定将该等债权及相关收益权转让给乙方或转让行为无效或使乙方存在获得该等债权/收益权的障碍，乙方对此表示理解与接受，放弃追究甲方的任何责任。

(2) 乙方同意并保证，如果标的债权项下存在能够追究甲方及前手权利人任何法律责任的权利，乙方承诺自本合同签署之日起自动全部放弃该等权利，乙方及其后手不以任何方式向甲方及前手权利人主张本合同项下已放弃的全部权利，或要求甲方及前手权利人承担与此有关的任何法律责任，在实现金融资产收益权的过程中，均不再对标的债权及金融资产收益权的合法有效性及瑕疵提出任何抗辩，不再对甲方提出任何追偿、诉讼或仲裁。

(3) 乙方签署本合同已经过充分的商业判断和考量，无任何显失公平或重大误解的情形。乙方不可撤销地承诺其将放弃以重大误解、显失公平或其他任何理由主张变更、撤销、解除本合同或减损本合同效力的其他任何权利。

(4) 乙方知悉，本合同约定的金融资产收益权转让并不导致乙方可以自己名义享有或主张标的债权。乙方请求继续以甲方的名义主张权利的，甲方给予必要的配合，但乙方放弃因上述原因而要求解除本合同或要求赔偿的权利。

(5) 乙方向甲方支付的资金为来源于乙方合法合规的自有资金或通过合法合规形式自筹的资金，不是非法涉众募集资金（包括但不限于不属于P2P或其他网贷融资或任何线下募资平台募集的资金）或从事洗钱、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂等违法犯罪行为或

其他任何非法活动所得及/或其产生的收益；甲方不会因乙方受让金融资产收益权的资金来源不当而造成转让行为违规。

乙方（含其指定第三方）承诺在与甲方开展相关业务过程中，负有配合甲方开展反洗钱工作的义务，包括按照甲方要求如实提供包括但不限于乙方、乙方实际控制人、法定代表人及主管清收业务管理人员的身份信息、信用证明（征信报告）、乙方资金来源、交易目的及相关证明文件、财务报表及其他甲方需要的任何资料与信息，并保证所提供甲方资料及信息的真实、准确及完整。乙方应确保在本合同履行期间持续满足甲方反洗钱客户及其受益所有人身份持续识别及风险等级动态评估工作需要，及时向甲方提供乙方及其受益所有人信息变更情况。

(6) 乙方保证严格按照相关法律、法规、政策的规定，主张和行使金融资产收益权项下的任何权利，因乙方违法行使权利导致甲方利益受损的，乙方将赔偿甲方的全部损失以及因此所支付的费用。

(7) 为使本合同保持有效性和可执行性，若在合同履行期间根据适时颁布的法律规定需要履行某些手续，乙方须按照适用法律的要求及时取得、更新或延续所有必要的授权、批准、同意、许可、备案及/或登记等，并及时向甲方提供正式已完成这些手续的文件资料。

(8) 在本合同履行期间以及按照本合同的约定受让标的债权期间，乙方持续满足甲方关于受让标的债权的主体的适格性要求。

(9) 乙方确认，若乙方未付清全部转让价款及资金占用费等本合同项下的全部应付款项时进入破产程序的，本合同项下金融资产收益权和标的债权均不属于破产财产，仍为甲方所有。甲方有权按照本合同第9条的约定另行处置金融资产收益权或标的债权。

(10) 本合同一经乙方正式签署，即对乙方是合法、有效且有约束力的。

8 税费

8.1 除本合同另有约定外，本合同双方应依国家有关规定各自承担并缴纳因本合同的签署和履行而产生的税费。

9 违约责任

9.1 合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下的义务，视为该方违约，违约方应赔偿因其违约而对另一方造成的全部损失，另一方有权要求违约方采取包括但不限于实际履行、赔偿损失、承担违约责任等补救措施。

9.2 乙方违反合同第5.2.4条约定的，擅自将金融资产收益权全部或部分转让且未得到甲方追认的，或擅自在金融资产收益权上设定任何第三方权利（包括但不限于质押），或者擅自将金融资产收益权在任何线上或线下平台发行产品募集资金，则甲方作为债权人对乙方以上擅自处分的行为的效力有权不予认可，并依照本合同约定执行，仅对乙方负有本合同项下合同义务。同时，乙方应向甲方支付本合同收益权转让价款总额的【20】%作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

9.3 除本合同另有约定外，乙方未按约定支付管理费、转让价款或资金占用费的违约责任约定如下：

9.3.1乙方未按约定支付**首期转让价款**的，自逾期之日起至全部未支付的首期转让价款被付清之日止的期间内，应以到期未付的**首期转让价款**为基数按24%/年的标准支付资金占用费。

乙方未按约定支付任一期剩余转让价款的，自逾期之日起至全部未支付的剩余转让价款被付清之日止的期间内，应以**剩余全部未支付的转让价款**为基数按24%/年的标准支付资金占用费。

甲方有权同时单方宣布所有转让价款提前到期，提前到期日以甲方单方宣布所有转让价款提前到期的通知书载明日期为准。

9.3.2乙方未按约定支付管理费、任何一期资金占用费、处置费用的，自逾期之日（含当日）起直至逾期第90日止，应以**未支付的管理费、资金占用费、处置费用**为基数按24%/年的标准支付违约金；自逾期第91日起直至**到期应付管理费、资金占用费、处置费用**被付清之日止，应以**剩余全部未支付的转让价款**为基数按24%/年的标准支付资金占用费。

甲方有权同时单方宣布所有转让价款提前到期，提前到期日以甲方单方宣布所有转让价款提前到期的通知书载明的日期为准。

9.3.3如同时发生转让价款逾期和管理费、资金占用费、处置费用逾期的，应适用第9.3.1条和第9.3.2条约定产生资金占用费或违约金的较高者，违约金或资金占用费不足以弥补甲方所受损失的，乙方应另行赔偿；在乙方承担本条约定的违约责任且违约行为得到补正后，资

金占用费费率调整到第2.3条约定执行。如甲方单方宣布所有转让价款提前到期的，乙方应自转让价款提前到期之日起以剩余全部未支付的转让价款为基数按24%/年的标准支付资金占用费。

9.4 转让价款到期（含甲方宣布转让价款提前到期情形）且乙方未按本合同约定支付转让价款、管理费、资金占用费、处置费用、违约金等应付款项的，甲方有权自转让价款到期日（含提前到期日）起将标的债权或金融资产收益权以**首次公开挂牌价**另行公开挂牌转让处置。

9.4.1若甲方将标的债权整体公开挂牌转让的，首次公开挂牌转让价为：计算至挂牌成交日后的五个工作日的【清收处置费用、违约金、赔偿金、管理费、资金占用费（含逾期或违约之日起上浮计算的资金占用费）、剩余收益权转让价款】等全部合同应付款项之总和。

9.4.2若甲方将标的债权中的部分债权进行公开挂牌转让的，首次公开挂牌价不低于该部分挂牌转让债权的最低处置价与该部分挂牌转让债权对应的应收账款之和的孰高值。应收账款之和为{计算至挂牌成交日后的五个工作日的【清收处置费用、违约金、赔偿金、管理费、资金占用费（含逾期或违约之日起上浮计算的资金占用费）、剩余收益权转让价款】等全部合同应付款项之总和}。

9.4.3为保障乙方的权益，甲方给予乙方一定期限的优先购买权，即乙方自转让价款到期之日（含提前到期之日）起【60】个自然日内，乙方可自行或指定第三方以**指定价格**为对价并一次性支付的方式优先受让本合同第9.4.1条、第9.4.2条中拟公开挂牌转让的标的债权或金融资产收益权，**指定价格的计算基数分别按照**第9.4.1条、第9.4.2条中的约定执行，计算期限计算至**受让日止**。

9.4.4 乙方或其指定第三方未按第9.4.3条的约定受让标的债权或金融资产收益权的，甲方有权直接将标的债权或金融资产收益权以**首次公开挂牌价**通过甲方内部决策同意的交易平台公开挂牌转让。如标的债权或金融资产收益权流拍的，则甲方将另行聘请第三方评估机构对标的债权进行评估，并以流拍价的80%和评估价的孰高者继续挂牌拍卖；若再次流拍的，则按不低于上一次流拍价格的80%再次公开挂牌处置，以此类推直至标的债权或金融资产收益权成交，且甲方有权自行与成交方签署标的债权或金融资产收益权转让合同。乙方应无条件按甲方的要求配合完成标的债权或金融资产收益权转让合同签署手续。自标的债权或金融资产收益权再次挂牌拍卖成交之日起，乙方不享有标的债权的任何权益（含收益权）。

9.4.5甲方公开挂牌处置标的债权或金融资产收益权所得回款按照本合同第2.3.4条约定的顺序用于清偿或支付乙方在本合同项下的所有未付款项。

9.4.6甲方另行处置所得回款清偿乙方上述未付款项后，如有余额，余额按下述约定分配：

甲方享有“余额×甲方截至公开挂牌之日未获清偿的转让价款/本合同约定的全部转让价款”，乙方享有剩余部分；另行处置所得回款不足以清偿上述未付款项的，乙方应当在处置回款到达甲方账号之日起五个工作日内另行补足或赔偿差额款。

9.5 鉴于本次甲方收购标的债权系基于乙方同意按本合同约定受让金融资产收益权和支付管理费、资金占用费、转让价款为前提，甲方向前手收购标的债权的收购报价非甲方自行受让该标的债权的报价，若乙方未按照本合同约定受让金融资产收益权或向甲方支付转让价款等各种款项的，甲方将产生收购报价与最终处置回款差额的损失、资金占用损失、法律服务费用、评估尽调费用、再次处置成本、机会成本等各种损失，且乙方明确知晓不良资产的清收风险且存在较大不确定性。若乙方违反本合同第9条的约定，甲方有权没收乙方已支付的全部合同款项，且有权按照本合同第2.3.4条约定的顺序用于清偿或支付乙方在本合同项下的所有未付款项。

9.6 如乙方违反除付款义务外的其他义务、声明、保证、承诺的，甲方有权选择单独或同时行使下列一项或多项权利：（1）没收乙方已交纳的全部款项；（2）要求乙方按照转让价款总额的【万分之五】按日支付违约金；（3）要求乙方继续履行本合同，继续支付转让价款，并有权宣布乙方全部未付转让价款及其他款项的付款期限全部提前到期，要求乙方立即支付全部剩余转让价款及其他应付款项，并按本条约定标准主张违约金；（4）要求乙方继续履行本合同并采取补救措施；（5）甲方认为适当的其他违约处置措施。

9.7 如同时发生本合同第2.3.8条、第2.3.9条和第9.3条约定的情形导致资金占用费费率调整的，应适用第2.3.8条、第2.3.9条和第9.3.3条约定产生资金占用费或违约金的较高者。

9.8 本合同系金融不良资产交易合同，乙方明确清楚知悉金融不良资产交易的处置回款周期对于甲方产生的机会成本流失、资金占用费、人力、时间等无形损失的影响，乙方自愿承担该金融产品交易的投资风险。本合同已经双方充分协商签订，乙方对于合同约定的违约责任计算方式予以认可并明确自愿放弃违约金过高的抗辩权，不得以甲方实际损失等任何理由主张违约金的减免。

9.9 乙方违约致使甲方采取诉讼、仲裁等方式实现合同约定权利的，乙方应当承担甲方为此支付的诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、通知费、催告费、律师费、查询费、差旅费等实现合同约定权利的费用。

9.10 本合同违约责任条款具有独立性，系双方真实意思表示，双方共同确认本合同违约责任条款不存在任何显失公平、违约责任约定过高等情形，乙方对违约责任不提出任何抗辩理由和异议，如发生本合同无效、被解除、被撤销等事由，并不影响本合同违约责任条款的效力，乙方仍然应当向甲方承担相应的违约责任。

10 瑕疵和风险揭示

10.1 乙方已被告知并完全理解，甲方转让给乙方的金融资产收益权对应的标的债权，存在或可能存在下列瑕疵或风险，且因甲方并非标的债权的原始权利人，甲方无法对其承继的、由任何第三方制作的标的债权证明文件的真实性、有效性、准确性和完整性提供保证，以至于乙方受让标的债权对应的金融资产收益权的预期利益可能无法实现。该等瑕疵或风险包括但不限于下列一项或多项：

- (1) 标的债权系不良资产，存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性；
- (2) 基于有关法律法规和司法政策文件，乙方受让标的债权或金融资产收益权后，可能无法主张基准日后的利息、罚息、复利，向债务人或担保人所能主张并获得司法支持的利息可能与本合同附表中所列明的利息不完全一致。由于存在的计算误差或其他原因，乙方实际接收的标的债权金额与《标的债权明细表》载明的金额可能不完全一致；
- (3) 标的债权项下借款人、担保人或其他责任主体可能存在破产、被吊销、被撤销、注销、解散、关闭、歇业、停业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形；
- (4) 标的债权可能已超过诉讼时效、法定或约定时效或丧失其他相关的期间利益（包括但不限于债权人代位权、债权人撤销权等）或因其他原因已部分或全部丧失；或违反法律强制性规定等部分/全部不被法院或仲裁机构支持或不被法院强制执行的情形，包括但不限于债权转让暨催收公告或通知中有关债权催收的内容不能起到中断诉讼时效的作用；
- (5) 标的债权文件及其涉及的前手债权人、债务人、共同债务人（如有）、担保人等陈述与保证存在不真实、不准确、不充分的情形，导致标的债权及担保权利不存在、无效、未生

效、被撤销、已全部/部分履行、灭失、或已过诉讼时效、担保期间、担保人脱保等情形；

(6) 担保物存在基于租赁、买卖等合同负有对第三方的义务、其他优先权人、被查封/扣押/没收、短少/不存在/毁损/灭失、欠缴税费、不能实际占有等情形；

(7) 标的债权证明文件可能存在缺失（不限于原件）、内容冲突等相关情形；

(8) 担保物、抵债资产（未办理过户）可能发生灭失、毁损或对外租赁（且租期不详）、设定居住权、或存在欠缴税费或土地出让金、实缴出资不到位或抽逃出资、无相关权属证明、不能办理权属变更手续、不能实际占有、丧失使用价值或其他减损担保物、抵债资产价值的相关情形；

(9) 担保合同存在约定主债权未经担保人同意不可转让或担保人只对特定债权人承担担保责任的情形；

(10) 涉诉标的债权可能存在全部或部分败诉、不能变更诉讼（含仲裁）或执行主体、相关诉讼、执行费用未付等情形，涉诉标的债权可能在交割前已诉讼终结、执行终结或破产终结；

(11) 可能存在诉讼或执行主体无法变更，以及因前手无法提供资料等原因导致无法启动或者推进司法追偿程序等瑕疵；

(12) 标的债权事实上可能已经全部或部分灭失；

(13) 乙方受让标的债权对应的金融资产收益权后，对该标的债权在受让日（基准日）后的利息或罚息、复利请求权，可能无法继续享有并主张；

(14) 乙方受让标的债权对应的金融资产收益权后，可能无法享有甲方所享有的国家法律政策规定的各项优惠条件和特殊保护，包括但不限于税收和诉讼方面的优惠和特殊保护；

(15) 与标的债权相关的义务人（包括但不限于债务人和/或担保人和/或第三方）可能会在受让人向其追索时提出抗辩或抵销或存在涉及刑事责任的情况。

甲方对上述瑕疵或风险不发表任何判断性结论，由乙方自行作出判断，甲方不承担任何责任。

10.2 乙方声明并承诺：

10.2.1 乙方已被告知仔细审阅本合同的条款，并在确认完整、全面地理解全部合同条款内容后签署本合同，乙方对标的债权可能存在的瑕疵或风险完全理解并予以认可。本合同一经乙

方签署，即证明乙方已完整、全面地理解本合同全部条款，并充分认知履行本合同、受让金融资产收益权可能遭受的一切风险，乙方自愿承担由上述风险造成的一切损失以及不能获得相应预期利益的后果。

10.2.2 乙方已充分了解并认识上述瑕疵或风险，并经独立慎重判断后作出签署本合同的决定，同意按照现状受让标的债权对应的金融资产收益权，乙方承诺不因上述瑕疵或风险而要求甲方赔偿、回购或承担任何责任。在任何情况下，乙方均将按照本合同的约定履行义务，并放弃主张转让合同无效或要求人民法院撤销转让合同，或以标的债权存在上述瑕疵或风险作为减轻或免除其义务和责任的抗辩理由。

10.2.3 乙方从甲方处受让金融资产收益权后，如将金融资产收益权再行转让给第三方的，若第三方在主张权利过程中不能实现标的债权而发生纠纷的，由乙方与该第三方自行解决，与甲方无关，若乙方最后承担责任的，也不再向甲方追责。

11 不可抗力

11.1 “不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、其他天灾、战争、政变、骚乱、罢工以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改或其他类似事件等因素。

11.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

11.3 受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后三个工作日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

11.4 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定是否解除本合同、或者部分免除履行本合同、或者延期履行本合同。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一

方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12 保密

12.1 双方因签署、履行本合同过程中所获得的对方商业秘密以及其他未公开的信息，任何一方不得对外透露和使用，但根据法律、法规、规章或监管部门要求应当进行披露的除外。

12.2 商业秘密以及其他未公开信息的提供方向接受方提供或披露的商业秘密以及其他未公开的信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。

12.3 当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的商业秘密以及其他未公开的信息，同时，接受方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的商业秘密以及其他未公开的信息退还提供方或予以删除或销毁。

12.4 在任何情形下，本条所约定的保密义务应永久持续有效。

13 通知

13.1 双方应当按照如下列明的地址和联络方式进行通知（包括但不限于催收函、律师函、诉讼文书等）：

甲方：浙江省浙商资产管理股份有限公司

通讯地址：

邮编：310002

联系人：[_____]

联系电话：[_____]

电子邮箱地址：[_____]

乙方：[_____]

通讯地址：[_____]

联系人：[_____]

联系电话：[_____]

电子邮箱地址：[_____]

13.2 通知在下列日期视为送达被通知方：

- (1) 专人送达：通知方取得的被通知方签收单所示日；
- (2) 挂号信邮递：通知方持有的挂号信回执所示日；
- (3) 特快专递：以被通知方签收日为送达日，被通知方拒绝签收或非因不可抗力事件未签收或拒绝签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日；
- (4) 电子邮件：若以电子邮件方式发出，应在发件人邮件系统显示发送成功时视为送达。

13.3 一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起五个工作日内以书面形式通知对方，但任何一方在收到对方通讯地址变更书面通知前已经发出的通知仍为有效。

13.4 任何一方违反第13.3条的约定，除非法律另有规定，变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。

14 权利保留与反商业贿赂

14.1 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对方任何其他权利或任何其他过失的追究。所有权利放弃均应书面做出。

14.2 如果本合同的任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他条款将继续有效。此种情况下，本合同的其他条款的合法性、有效性和强制执行力不受影响，且双方将以有效的约定替换该约定，该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的目的和精神。

14.3 为维护甲乙双方共同利益，促进双方良好发展，乙方不得向甲方及其经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗

扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，以图获取任何不正当商业利益。

14.4 乙方不得以任何理由妨碍或阻止甲方查处其员工的收受贿赂行为。

14.5 乙方得知甲方员工以任何名义向乙方索取或收受金钱、物品及任何形式的馈赠等不正当商业行为的，须在第一时间向甲方通报(投诉专线：0571-89773995)并提供相关证据。

15 法律适用与争议解决

15.1 本合同适用中华人民共和国大陆现行法律、法规。

15.2 因本合同引起或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；如果不能解决的，应由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

16 合同生效

16.1 合同双方均已经认真阅读合同，完全理解、明白和同意所有合同内容，包括但不限于其中的减轻、免除或限制责任的条款。签署方在此声明和承诺签署行为本身即意味着签署方无条件确认同意前述声明，不持任何异议。

16.2 就本合同的补充、修改、变更均应由双方达成书面补充合同。补充合同构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

16.3 本合同附件为合同的有效组成部分，本合同自双方法定代表人/负责人/授权代表签字或盖章并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

17 合同文本

本合同壹式[]份，甲方执[]份、乙方执[]份，具有同等法律效力。

18 特别约定

【_____】。

乙方确认:乙方对标的债权的定价系其根据标的债权情况、义务人的履行能力、义务人的履约意愿、法律政策等各项风险等影响标的债权价值的一切因素进行综合考虑后独立作出的商业决策。乙方作出前述商业决策前,已对标的债权的情况开展了有关法律及财务方面的尽职调查工作,乙方开展的尽职调查工作并不依赖于甲方提供的任何与标的债权有关的文件、资料、说明或协助。乙方在同意订立本合同前,甲方已经就本合同及附件做了相应的条款说明,乙方已仔细阅读本合同所有条款并与甲方多次协商沟通,对本合同所有条款及内容已经阅悉,均无异议,并对合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解,特别是对其中免除或者减轻甲方责任的条款有充分了解和预期。乙方自愿承担并接受由上述风险造成的一切损失以及因履行本合同不能获得相应预期利益的后果,该损失或预期利益的丧失与甲方无关。

(以下无正文)

(本页无正文,为编号[]的《金融资产收益权转让合同》签署页)

甲方(盖章):浙江省浙商资产管理股份有限公司

法定代表人或授权代表(签字/签章):

签署日期: []年[]月[]日

乙方(盖章): []

法定代表人或授权代表(签字/签章):

签署日期：[]年[]月[]日

附件一

标的债权明细表

金额：万元，币种（人民币）

undefined

序号	原债权方	主债务人名称	担保人名称	抵质押物	账面本金余额	账面利息余额 (含罚息、复息)	账面本息合计	代垫费用 (款项) 余额	备注
累计									

上述标的债权明细表为截至基准日（即[]年[]月[]日）标的债权账面本金余额、账面利息余额等的暂估金额，如与法院裁判文书或按标的债权文件约定方式计算金额不同，则以该等法院裁判文书或债权文件确认的方式计算为准。

附件二

服务协议清单

资产包编号：[]

undefined

序号	借款人名称	协议名称	中介机构名称	协议编号或主要内容	备注
----	-------	------	--------	-----------	----

甲方（盖章）：浙江省浙商资产管理股份有限公司

经办人（签字）：

乙方（盖章/签字捺印）： [_____]

经办人（签字）：